

1502615-93.2020.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2256252/2020 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 14154879 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO,

4093/20/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2256252 - 1ª ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502615-93.2020.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502615-93.2020.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2256252/2020 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 14154879 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO,

4093/20/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2256252 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS,

4093/20/942 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIAN HORACIO LOPEZ MONTES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Vistos.

JULIAN HORACIO LOPEZ MONTES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33 da Lei 11343/06 porque, segundo a denúncia, no dia 15 de outubro de 2020, por volta das 14h40, em um terreno situado na Rua Elen Jane de Camargo Peres, nº 159, Vila Aeroporto, nesta cidade e comarca, trazia consigo e tinha em depósito, com intuito de entrega a consumo de terceiros, 160 porções de Cannabis sativa L, acondicionadas em invólucros plásticos fechados por pressão (tipo "zip"), pesando 405,11g, 194 porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos do tipo "Eppendorf", pesando o total de 93,5g, bem como 196 porções de cocaína na

forma de crack, parte acondicionada em microtubos plásticos do tipo "Eppendorf" e outra parte apenas em papel de alumínio, pesando o total de 29,28g. Determinada a notificação do acusado, este apresentou defesa prévia (fls. 104/105) em 04/03/2021, pleiteando ventilação oportuna do mérito e arrolando as mesmas testemunhas daquelas apresentadas na exordial acusatória.

Designada a audiência de instrução para o dia 29 de setembro de 2021, às 15h00min, conforme fls. 207/212, presentes o réu, as vítimas e as testemunhas, foi aquele interrogado e as demais ouvidas.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente

A materialidade do delito está comprovada pelo auto da prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão a fls. 15/16 e pelo laudo de exame químico toxicológico a fls. 67/70, evidenciando tratar-se de cocaína e maconha as substâncias apreendidas com o réu.

O réu, interrogado em Juízo e em solo policial (fls. 10), confessou que trazia consigo uma única porção de maconha dizendo, porém, ser destinada ao uso próprio. Em Juízo, o acusado novamente negou a prática da infração, alegando que, em verdade, os policiais o incriminaram por crime que não cometeu, por ser morador de rua e não exercer nenhum trabalho remunerado. Falou que no local existiam câmeras de segurança que podem comprovar sua versão dos fatos. Disse que, por ter sido abordado em uma "biqueira", foi imputada a ele a traficância, mas alegou também que, no lugar onde foi encontrado, sequer vendiam crack. Por fim, informou que foi agredido, por três vezes, pelo policial militar D.H.F.

Tal versão restou isolada no conjunto probatório robusto que se formou nos autos, suficientemente cristalino para ensejar sentença condenatória.

Os policiais D.H.F. e A.O.C., ouvidos sob o crivo do contraditório, relataram que estavam em patrulhamento de rotina em uma região conhecida por abrigar usuários de drogas e traficantes, quando avistaram o acusado sair de uma casa abandonada, notando também que, ao avistar os policiais, rapidamente regressou à residência. Em revista pessoal, encontraram com ele 20 porções de maconha. Na casa abandonada, encontraram o dinheiro e o restante do entorpecente ilícito. Um dos policiais, D.H.F., disse reconhecer o acusado de outras abordagens policiais, relatando que Julian sempre foi encontrado com determinada quantia de dinheiro.

No mais, apesar de ter informado as agressões sofridas pelo policial militar D.H.F., o laudo pericial de fls. 65/66 não pôde confirmar sua versão.

Somado a isso, não há motivo para se duvidar da palavra dos policiais ouvidos em Juízo e em solo policial. Ressalta-se, outrossim, que a circunstância da testemunha ser policial não a torna suspeita, sendo tal tese, inclusive, superada pela jurisprudência, de modo que, não se mostra razoável desmerecer o valor probante de suas palavras sob o fundamento calcado, tão somente, na profissão da testemunha. Os depoimentos dos Policiais são válidos e gozam de presunção de veracidade, sobretudo quando apresentados de forma tão harmônica em relação às demais provas. O depoimento dos policiais foi claro, em solo policial e em audiência, ao declarar que encontraram parte do entorpecente com o acusado, e parte dele na residência de onde saía, assim como certa quantia em dinheiro.

Deste modo, a quantidade e variedade de droga apreendida, forma de acondicionamento (em embalagens de mercancia), demonstra que a droga encontrada com o réu não era para consumo próprio, mas sim destinada à venda. Diante disso, indubitável a caracterização do crime de tráfico de drogas em relação ao réu. Afasto, assim, a tese defensiva de desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

Em virtude da prova inequívoca da autoria e da materialidade, passo a dosar a pena Fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa

Na segunda fase, não incidem agravantes. Na mesma fase, não incidem atenuantes.

Na terceira fase, deixo de reconhecer a causa de diminuição do § 4º do artigo 33. A grande quantidade de cocaína apreendida denota íntima ligação com atividades criminosas, ressaltando-se o fato de que não comprovou o réu exercer qualquer atividade lícita (fls. 24).

O tráfico de drogas é delito não por acaso equiparado a hediondo e que está, como

sabido e amplamente noticiado, intimamente ligado a outras atividades criminosas. Assim, fixo o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e CONDENO o réu JULIAN HORACIO LOPEZ MONTES como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena de reclusão de 5 anos, em regime inicial fechado, bem como pagamento de 500 dias-multa de valor unitário mínimo).

Custas de 100 Ufesps.

P.I.C.

Campinas, 28 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA